

Tema 18

Processo: PEDILEF 2009.71.95.000509-1/ RS

Situacao: Julgado (Súmulas 5 e 14 da TNU)

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se documentos em nome de terceiros integrantes do grupo familiar, relativos à propriedade da terra trabalhada, servem como início de prova material da atividade rural.

Tese: A certidão do INCRA ou outro documento que comprove propriedade de imóvel em nome de integrantes do grupo familiar do segurado é razoável início de prova material da condição de segurado especial para fins de aposentadoria rural por idade, inclusive dos períodos trabalhados a partir dos 12 anos de idade, antes da publicação da Lei n. 8.213/91.

Desnecessidade de comprovação de todo o período de carência.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>